

Warszawa, 5 lutego 2025 r.

BEOS-2776/24

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
(druk sejmowy nr 999)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) podstawowym problemem, którego rozwiązaniu służy proponowana ustawa, jest niewykorzystywanie w Polsce potencjału wytwarzania biometanu, który może służyć do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a pośrednio również do produkcji nawozów.

W ocenie Wnioskodawców „jedną z kluczowych barier dla rozwoju sektora biometanu w Polsce jest charakterystyka sieci dystrybucyjnych”. Twierdzą oni, że „w wielu przypadkach konieczne jest dostosowanie jakości biometanu przed zatłaczaniem do sieci”, co obecnie jest utrudnione z powodu braku możliwości dodawania innego gazu do biometanu.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązanie problemów zidentyfikowanych przez Wnioskodawców ma zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii¹, dalej jako „ustawa o OZE” (art. 1 projektu). Polegają one na takim doprecyzowaniu przepisów określających obowiązki wytwórcy biometanu (art. 9) oraz instrumenty wsparcia wytwarzania biometanu (art. 83I), które ma potwierdzić możliwość dodawania innego gazu w celu zwiększenia wartości kalorycznej biometanu zatłaczanego do sieci.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, ze zm.

Zgodnie ze zmieniającym art. 9 ust. 1a pkt 3 ustawy o OZE wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie biogazu lub biometanu ma być obowiązany nie wykorzystywać jako surowców do wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub do wytwarzania biometanu z biogazu paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu lub biopłynów, zanieczyszczonych substancjami niebędącymi biomasą, biogazem lub biopłynami zwiększającymi ich wartość opałową, z wyjątkiem konieczności dodania gazu zmieniającego ciepło spalania biometanu, ze względu na wymogi operatora sieci, do którego instalacja jest przyłączona, a ilość i jakość tego gazu można jednoznacznie określić.

Z powyższą zmianą łączy się propozycja dodania ust. 4 w art. 83l ustawy o OZE, który ma określić zasady uwzględniania prawa do pokrycia ujemnego salda w przypadku dodawania innego gazu do biometanu, oraz zmiana art. 83m w ust. 3 pkt 4 ustawy o OZE, który dotyczy deklaracji składanej przez wytwórcę biometanu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

W art. 2 projektu zawarty jest przepis przejściowy. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W Europie w 2022 r. najwięcej biometanu wprowadzano do sieci gazowej w Niemczech (12,8 TWh), Francji (6,9 TWh), Wielkiej Brytanii (6,5 TWh), Danii (5,6 TWh), Holandii (2,3 TWh) i we Włoszech (1,2 TWh)². W państwach tych podejmowano zróżnicowane działania mające na celu rozwój rynku tego biogazu, skoncentrowane nie tylko na technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej³. Jednocześnie należy pamiętać o zróżnicowanej strukturze i konfiguracji systemów gazowniczych w poszczególnych państwach, co przekłada się na możliwości zastosowania określonych rozwiązań prawnych⁴.

² 7th European Biomethane Benchmark, https://www.sia-partners.com/system/files/document_download/file/2023-12/Sia%20Partners_Benchmark_Europe_Biomethane.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

³ Overview of production routes and end-uses of renewable gases and existing policy frameworks in advanced European and Mission Innovation countries, 2024, <https://www.greenmeup-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D1.1.pdf> [dostęp: 03.02.2025 r.].

⁴ A. Barczyński, P. Barczyński, System transportu gazu ziemnego w Polsce i Niemczech, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” 2018, nr 3(233), https://www.cire.pl/pliki/2/2018/wnig_03_2018_1.pdf; A. Barczyński, Podstawowe zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych, „Gaz, woda i technika sanitarna” 2022, listopad 2022, <https://gazwoda.pl/wp-content/uploads/Openaccess/2022/1015199172022114.pdf> [dostęp: 03.02.2025 r.].

Działania mające na celu rozwój rynku biometanu w państwach będących liderami w produkcji tego biogazu obejmowały m.in. opracowanie narodowych wizji rozwoju rynku biometanu poprzez: (1) podjęcie badań nad potencjałem wykorzystania biometanu, (2) przyjęcie strategii w tym obszarze, a także (3) określenie celów rozwoju i wykorzystania gazów odnawialnych, w tym biometanu. W Austrii i Francji krajowe agencje ds. energii (w Austrii *Österreichische Energieagentur*⁵ we współpracy z ośrodkami naukowymi; we Francji *Agence de la transition écologique* we współpracy z operatorami sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu⁶) przeprowadziły badania nad potencjałem wykorzystania biometanu. W Danii w 2021 r. przyjęto strategię określającą m.in. rolę biometanu w procesie zielonej transformacji⁷. Dania i Holandia określiły oficjalne cele w zakresie wykorzystania odnawialnych gazów. We Francji rząd przyjmuje programy określające priorytety działań i orientacyjne cele w zakresie wprowadzania biometanu do sieci. W programie z 2019 r. przyjęto cele na lata 2023 i 2028 w wysokości odpowiednio 6 i 14-22 TWh rocznie⁸.

W państwach będących liderami w produkcji biometanu wprowadzano również bezpośrednie wsparcie dla inwestycji i produkcji. W zakresie inwestycji wsparcie dostępne jest m.in. we Włoszech, w wysokości 40% kosztów inwestycyjnych na przekształcenie instalacji biogazowych w biometanowe lub budowę nowych instalacji biometanowych. W zakresie wsparcia produkcji przyjmowane w poszczególnych państwach w różnych okresach rozwiązania obejmowały przede wszystkim taryfy gwarantowane, tzw. *feed-in-tariffs* (np. w Danii w latach 2012-2019, we Francji w latach 2011-2020, w Wielkiej Brytanii w latach 2011-2021, we Włoszech od 2022 r. dla instalacji, które wytwarzają poniżej 250 m³ na godzinę) oraz systemy dopłat do ceny rynkowej, tzw. *feed-in-premiums* (np. w Holandii od 2011 r., we Włoszech od 2022 r., dla instalacji, które wytwarzają powyżej 250 m³ na godzinę)⁹. Jednocześnie państwa o rozwiniętej produkcji biometanu, jak Niemcy, odchodzą obecnie od dotacji inwestycyjnych i taryf gwarantowanych na rzecz systemów przetargowych, dążąc do zmniejszenia zależności od rządowych mechanizmów wsparcia¹⁰. W Niemczech rozpoczęcie produkcji biometanu poprzedzone zostało

⁵ *Erneuerbares Gas in Österreich 2040*, <https://www.bmk.gv.at/themen/energie/publikationen/erneuerbares-gas-2040.html> [dostęp: 03.02.2025 r.].

⁶ *Mix de gaz 100 % renouvelable en 2050?*, <https://librairie.ademe.fr/energies/1548-mix-de-gaz-100-renouvelable-en-2050-.html> [dostęp: 03.02.2025 r.].

⁷ *Green Gas Strategy*, <https://ens.dk/media/4246/download> [dostęp: 03.02.2025 r.].

⁸ *Programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) 2019-2023, 2024-2028, Synthèse*, <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20200422%20Synthe%CC%80se%20de%20la%20PPE.pdf> [dostęp: 03.02.2025 r.].

⁹ *Overview of production routes and end-uses of renewable gases and existing policy frameworks in advanced European and Mission Innovation countries*, 2024, <https://www.greenmeup-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D1.1.pdf>; *Biomethane Incentives and their Effectiveness*, Biomethane Industrial Partnership, January 2024, https://bip-europe.eu/wp-content/uploads/2024/04/BIP-TF1_Biomethane-incentives-and-their-effectiveness-Final.pdf; *Biomethane Decree 2022 Legal Framework and Application Procedures*, Bird & Bird, https://www.twobirds.com/-/media/new-website-content/insights/pdfs/alert_biomethane-decree-2022_eng.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹⁰ *7th European Biomethane Benchmark*, https://www.sia-partners.com/system/files/document_download/file/2023-12/Sia%20Partners_Benchmark_Europe_Biomethane.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

rozwojem sieci instalacji wytwarzających biogaz. W 2000 r. wprowadzono gwarantowane stawki dla energii elektrycznej produkowanej z biogazu w postaci taryf gwarantowanych. Od 2017 r. nastąpiła zmiana systemu wsparcia na model aukcyjny, tzw. *pay-as-bid*, w celu wprowadzenia elementu konkurencji pomiędzy różnymi technologiami wytwarzania, w konsekwencji czego wzrost produkcji biogazu zaczął wyhamowywać. Niemieckie programy wsparcia nie obejmują aktualnie preferencyjnych taryf dla biometanu czy bezpośredniego finansowania samej produkcji biometanu. W pośredni sposób produkcję biometanu wspierają programy dedykowane zwiększaniu udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła oraz mobilności¹¹.

Państwa o znacznej produkcji biometanu stosują także narzędzia zwiększania popytu na ten biogaz, m.in. poprzez obowiązek zakupu biometanu przez dostawców gazu (np. we Francji od 2026 r. i Holandii od 2026 r.)¹² oraz preferencje podatkowe (np. w Niemczech)¹³.

Poszczególne państwa wprowadzały również regulacje ułatwiające producentom biometanu dostęp do sieci. W Niemczech proces wprowadzania biometanu do sieci był możliwy dzięki jasnym przepisom technicznym zawartym w rozporządzeniu o dostępie do sieci gazowej. Przepisy techniczne dotyczące właściwości jakościowych biometanu i gazu ziemnego określono w normach opublikowanych przez organ normalizacyjny dla przemysłu gazowego i wodnego (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW)¹⁴. W Niemczech, tak jak we Francji i Wielkiej Brytanii dostosowanie poziomu ciepła spalania biometanu odbywa się poprzez dodawanie propanu/LPG¹⁵. Łatwiejszy dostęp producentów biometanu do sieci może wynikać również z mniejszych kosztów podłączenia do sieci. W niektórych państwach część kosztów przyłączenia do sieci ponoszą ich operatorzy (np. we Francji, w Niemczech). Z kolei w celu dostosowania sieci do rosnącego poziomu włączania biometanu np. w Danii i w Niemczech operatorzy

¹¹ *Od gazu ziemnego do biometanu. Dekarbonizacja polskiego gazownictwa*, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Wrocław, Wrzesień 2024, <https://dise.org.pl/Raport-Od-gazu-ziemnego-do-biometanu.pdf> [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹² *EU targets for biogas production - including RED III*, Energistyrelsen, October 2024, https://www.bioenergi.dk/images/pdf/nordic_biogas_2024_presentation/1A%20Stefan%20Kru%CC%88ger%20Nielsen%20Danish%20Energy%20Agency.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹³ *Overview of production routes and end-uses of renewable gases and existing policy frameworks in advanced European and Mission Innovation countries*, 2024, <https://www.greenmeup-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D1.1.pdf>; *Biomethane Incentives and their Effectiveness*, Biomethane Industrial Partnership, January 2024, https://bip-europe.eu/wp-content/uploads/2024/04/BIP-TF1_Biomethane-incentives-and-their-effectiveness-Final.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹⁴ M. Rogulska, P. Bukrejewski, E. Krasuska, *Biomethane as Transport Fuel*, 2018, <https://www.intechopen.com/chapters/60028>; *Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung - GasNZV)*, https://www.gesetze-im-internet.de/gasnzv_2010/BJNR126110010.html [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹⁵ *Biogas to Biomethane*, Fachverband Biogas, September 2017, <https://www.dvgw.de/medien/dvgw/en/news/Biogas-to-Biomethane-Brochure.PDF>; Ś. Kariuk, *Techniczne możliwości blendowania biometanu*, Portal Biomasa, 21.08.2024, <https://magazynbiomasa.pl/techniczne-mozliwosci-blendowania-biometanu/>; *Green Gas Guide*, Northern Gas Networks, https://biomethane.northerngasnetworks.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/NGN_BioGreenGasGuide_0420_St04A.pdf [dostęp: 03.02.2025 r.].

zobowiązani są do budowy niezbędnej infrastruktury, w tym instalacji przepływu zwrotnego (np. do sieci przesyłowej)¹⁶.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu ustawy nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Wskazany przez Wnioskodawców problem, że istniejące wymogi funkcjonowania sieci gazowych służących do transportu gazu ziemnego utrudniają wykorzystanie biometanu w Polsce, jest prawdopodobny. Dla potrzeb dostosowania wartości ciepła spalania biometanu do parametrów funkcjonowania sieci gazowych wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego¹⁷, którym zmieniono rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego¹⁸ (dalej jako „rozporządzenie systemowe”). Zmianą tą podniesiono zakres różnic między uzyskiwanymi średnimi w ciągu doby wartościami średniego ciepła spalania gazu w sieci dla potrzeb biometanu z $\pm 3\%$ do $\pm 4\%$. Z uzasadnienia projektu rozporządzenia zmieniającego wynika, że zmiana służyła dostosowaniu minimalnej wartości ciepła spalania biometanu do realnie osiągniętych maksymalnych średnich parametrów ciepła spalania odnotowywanych w sieci dystrybucyjnej w tzw. obszarach rozliczeniowych ciepła spalania (ORCS)¹⁹. Skoro wystąpiła potrzeba wprowadzenia szczególnej regulacji w rozporządzeniu systemowym, to uznać trzeba, że z perspektywy funkcjonowania sieci gazu ziemnego istnieje problem związany z wartością ciepła spalania biometanu. Zarazem jednak zwraca uwagę, że Wnioskodawcy w uzasadnieniu zmian wskazują, iż w niektórych województwach paliwa gazowe w sieci charakteryzują się dużą zawartością azotu oraz niższym ciepłem spalania, i że w związku z tym może zachodzić potrzeba zubożenia metanu poprzez dodanie innego gazu przed jego wprowadzeniem do sieci. Takie stwierdzenie wywołuje wątpliwość, czy problemem jest niższa wartość ciepła spalania biometanu w porównaniu do gazu ziemnego, czy

¹⁶ 7th European Biomethane Benchmark, https://www.sia-partners.com/system/files/document_download/file/2023-12/Sia%20Partners_Benchmark_Europe_Biomethane.pdf; *Overview of production routes and end-uses of renewable gases and existing policy frameworks in advanced European and Mission Innovation countries*, 2024, <https://www.greenmeup-project.eu/wp-content/uploads/2024/07/D1.1.pdf> [dostęp: 03.02.2025 r.].

¹⁷ Dz. U. poz. 517.

¹⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 1158, ze zm.

¹⁹ Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem figuruje pod nr 51 w wykazie prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji. Jest dostępny na stronie: <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337300> [dostęp: 8.01.2024]. Więcej na temat zastosowania biometanu i możliwości dekarbonizacji gospodarki z wykorzystaniem biometanu w Raporcie Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych pt. *Od gazu ziemnego do biometanu. Dekarbonizacja polskiego gazownictwa*, wrzesień 2024, dostępny na stronie: <https://raporty-branzowe.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/raport-dise-energy-od-gazu-ziemnego-do-biometanu-dekarbonizacja-polskiego-gazownictwa-> [dostęp: 8.01.2024].

też raczej sposób ustalania wymaganej w danym miejscu sieci wartości ciepła spalania gazu. W tym kontekście można zauważyć, że w § 40 ust. 3a rozporządzenia systemowego przyjęto pewną metodologię ustalania wymaganej wartości ciepła spalania dla biometanu wprowadzanego do sieci, która odnosi się do obszarów rozliczeniowych ciepła spalania.

Przyłączanie biometanowni i włączanie biometanu do sieci gazowej jest pożądane w świetle krajowych i unijnych dokumentów politycznych i aktów prawnych w związku z zadaniem tzw. dekarbonizacji polskiej gospodarki. Biometan jest paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepłej, jak również może być załączany do sieci gazowej – a więc ma szerokie zastosowanie i może pomóc osiągnąć Polsce wymagany udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2030²⁰. Kluczowy dla polityki energetycznej państwa akt w postaci „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040) zakłada, że na znaczeniu będą zyskiwać biogaz, biometan, a także wodór, gazy syntezowe, czy gaz syntetyczny, a także że pozytywny wpływ na wzrost wykorzystania gazów innych niż ziemny będzie miało zwiększenie możliwości transportu takich gazów sieciami aktualnie wykorzystywanymi do transportu gazu ziemnego²¹. Również w ogłoszonej przez Komisję Europejską w 2020 r. strategii na rzecz ograniczenia emisji metanu wskazano, że zgodnie z unijną długoterminową strategią dekarbonizacji do 2050 r. zużycie biogazów (biogazu i biometanu) w UE ma wzrosnąć do 54–71 Mtoe rocznie w porównaniu z około 17 Mtoe w 2017 r., a wzrost produkcji ma przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii odnawialnej i klimatu²². W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1788 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazu odnawialnego, gazu ziemnego i wodoru, zmieniającej dyrektywę (UE) 2023/1791 i uchylającej dyrektywę 2009/73/WE (wersja przekształcona)²³ (dalej jako „dyrektywa 2024/1788”) przyjęto, iż „włączenie zrównoważonego biometanu zgodnie z kryteriami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 do systemu gazu ziemnego wspiera unijne cele klimatyczne i pomaga zdywersyfikować dostawy energii. Wnioski o przyłączenie do sieci produkcji gazu odnawialnego powinny być oceniane w rozsądnych terminach i monitorowane przez właściwe organy regulacyjne. Powinna istnieć możliwość priorytetowego traktowania na poziomie przesyłu i dystrybucji wniosków o przyłączenie produkcji gazu odnawialnego w stosunku do wniosków o przyłączenie produkcji gazu ziemnego i gazu niskoemisyjnego” (motyw 10 dyrektywy 2024/1788). W związku z tym w art. 30

²⁰ W projekcie Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r., w wersji do konsultacji publicznych nr 10.2024, Polska deklaruje osiągnięcie do 2030 r. 32,6% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jako wkład w realizację nowego ogólnounijnego celu na 2030 r. Projekt dostępny jest na stronie: <https://www.gov.pl/web/klimat/projekt-krajowego-planu-w-dziedzinie-energii-i-klimatu-do-2030-r--wersja-do-konsultacji-publicznych-z-102024-r> [dostęp: 10.01.2025].

²¹ Polityka Energetyczna Polska do 2040 r., zał. do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., M. P. z 2021 r. poz. 264, s. 26.

²² Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu, COM(2020) 663 final.

²³ Dz. Urz. UE L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>.

dyrektywy 2024/1788 wskazano, że państwa członkowskie mają umożliwiać dostęp gazów odnawialnych i niskoemisyjnych do rynku i infrastruktury, i to bez względu na to, czy instalacje wytwarzania gazów odnawialnych i niskoemisyjnych są przyłączone do sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych, czy też nie są. W innej, kluczowej dla rozwoju energii odnawialnej dyrektywie, mianowicie w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych²⁴ (dalej jako „dyrektywa RED II”), także zwrócono uwagę na wykorzystanie biogazu i biometanu. W dyrektywie RED II czytamy: „Istnieje potrzeba wsparcia włączenia energii ze źródeł odnawialnych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a także wykorzystania systemów magazynowania energii do zintegrowanej zmiennej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności jeśli chodzi o zasady regulujące dysponowanie mocą i dostęp do sieci” (motyw 60 dyrektywy RED II). Energią ze źródeł odnawialnych jest biogaz oraz biometan (art. 2 pkt 1 dyrektywy RED II) i art. 20 dyrektywy RED II, który odnosi się do dostępu do sieci gazowej, zakłada „ułatwienie integracji” gazu ze źródeł odnawialnych w związku z istniejącą infrastrukturą sieci gazowniczej.

Stwierdzić zatem trzeba, iż jeśli rzeczywiście występują przeszkody w przyłączeniu biometanowni do sieci gazu ziemnego i włączaniu biometanu do sieci gazu ziemnego w związku z wartością spalania biometanu, to należy podjąć działania celem usunięcia tych przeszkód, ponieważ utrudniają one dostęp biometanu do rynku i infrastruktury, o którym mowa w art. 30 dyrektywy 2024/1788, oraz wykorzystanie tego paliwa w sposób przewidziany w krajowej i unijnej polityce energetycznej.

Niezależnie od powyższego trzeba mieć na uwadze, że w Unii Europejskiej stawia się na „zrównoważoną produkcję” biogazu i biometanu i dlatego w dyrektywie RED II określono wymagania dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy (art. 29 i n. dyrektywy RED II). Kryteria te są pewnymi wymogami, które muszą być spełnione, aby biopaliwa mogły zostać zaliczane na poczet celów określonych w dyrektywie i mogły być wspierane przez państwa członkowskie UE (zob. art. 29 ust. 1 lit. a-c dyrektywy RED II). Sytuację wyjaśniono w motywie 18 dyrektywy 2024/1788 w sposób następujący: „W odniesieniu do w pełni otwartego rynku państwa członkowskie powinny, w kontekście swoich szczególnych uwarunkowań krajowych, nadal mieć możliwość planowania swojego koszyka energetycznego, w tym połączonego wykorzystania paliw odnawialnych i paliw niskoemisyjnych. Mając to na względzie, przy opracowywaniu systemów wsparcia, w tym wsparcia finansowego, dla paliw odnawialnych lub niskoemisyjnych Unia powinna wspierać osiągnięcie celów Unii, natomiast państwa członkowskie zachować prawo wyboru, czy i które źródło paliw odnawialnych lub paliw niskoemisyjnych będą wspierały, przy zastrzeżeniu, że paliwa te spełniają kryteria określone w dyrektywie (UE) 2018/2001 i niniejszej dyrektywie oraz że takie systemy wsparcia są zgodne z mającymi zastosowanie ramami prawnymi dotyczącymi pomocy państwa opartymi

²⁴ Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, s. 82, ze zm.

na art. 107 i 108 TFUE. Ponadto państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o określeniu dodatkowych wymogów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie ze swoją krajową strategią dekarbonizacji". Wynika z tego, iż chociaż nadal co do zasady to państwa członkowskie UE decydują o własnym „miksie energetycznym”, tj. o udziale poszczególnych rodzajów źródeł energii w całkowitym życiu energii na ich terytorium, to wiąże je unijna i ewentualnie krajowa strategia dekarbonizacji i mogą one wspierać jedynie te paliwa odnawialne lub niskoemisyjne, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w dyrektywie RED II.

W świetle przepisów dyrektywy RED II jest możliwe mieszanie partii surowców o różnych właściwościach energetycznych, istotnych z punktu widzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ale muszą być przestrzegane zasady dotyczące tzw. bilansowania masy. Z art. 30 ust. 1 dyrektywy RED II wynika, że podmioty gospodarcze muszą stosować odpowiednie „systemy bilansu masy”, by energia z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy mogła zostać uwzględniona dla celów, o których mowa w art. 29 ust. 1 dyrektywy RED II. System bilansu masy to sposób postępowania, który pozwala przypisać „właściwości zrównoważonego rozwoju” do poszczególnych partii surowców o różnej wartości energetycznej. System ten zakłada zbieranie danych na temat surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz gotowych paliw, które mogą być wytwarzane z tych surowców – danych o „wejściowych” i „wyjściowych” ilościach surowców i paliw, dla których określono właściwości zrównoważonego rozwoju (surowce i paliwa certyfikowane jako zrównoważone), jak i surowcach i paliw, dla których nie określono właściwości zrównoważonego rozwoju, w tym paliw kopalnych²⁵.

Przechodząc do oceny propozycji Wnioskodawców, można stwierdzić, że są możliwe dwa sposoby usunięcia wskazanego przez Wnioskodawców problemu związanego z parametrem spalania biometanu. Można rozważyć zmianę ww. rozporządzenia systemowego przez ministra właściwego ds. gospodarki, aby parametr czy metodologia określania ciepła spalania paliw gazowych w sieciach gazowych zostały dostosowane właściwie do biometanu. Powinno się w szczególności rozważyć, czy metodologia liczenia średniej wartości ciepła spalania paliw gazowych w sieciach dystrybucyjnych określona w § 40 ust. 3a rozporządzenia systemowego jest właściwa z punktu widzenia parametrów biometanu. W tym kierunku idzie opinia zgłoszona w ramach konsultacji społecznych, sugerująca, iż omawianą kwestię powinno uregulować Ministerstwo Klimatu i Środowiska w przepisach wykonawczych²⁶.

Po drugie, można też zająć się kwestią zmiany parametrów biometanu przed wprowadzeniem do sieci przez jego wytwórcę albo inny podmiot. W tym kierunku idą propozycje Wnioskodawców, którzy chcą umożliwić wytwórcom biometanu dodawanie innych gazów, przy czym to dodawanie ma nie wiązać się z obowiązkiem

²⁵ Więcej na ten temat np. Wytyczne techniczne dotyczące bilansowania mas systemu SURE-EU, wersja TG-MASS-pl-2, data dokumentu: 22.12.2023, dostępny na stronie: www.sure-system.org [dostęp: 10.01.2025].

²⁶ ID ankiety: 51528.

uzyskania odrębnej koncesji na obrót paliwami gazowymi (zob. zdanie ostatnie w ust. 4, który Wnioskodawcy proponują dodać w art. 83l ustawy o OZE). Zakłada się również, czemu dano wyraz w treści zaproponowanego ust. 4 art. 83l ustawy o OZE, że dodawanie do biometanu innego gazu nie będzie wiązać się z utratą prawa do tzw. pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę biometanu, o którym mowa w art. 83l ust. 2 ustawy o OZE.

Zarazem jednak można zgłosić jedną, zasadniczą wątpliwość, która dotyczy zgodności z obowiązującym mechanizmem wsparcia biometanu wprowadzanego do sieci gazowej, który ustanowiono w art. 83l i n. ustawy o OZE. Mianowicie mechanizm ten opiera się na prawie wytwórcy biometanu w instalacji odnawialnego źródła energii do pokrycia tzw. ujemnego salda (ten mechanizm wsparcia nazywany jest „feed-in-premium”). Zastrzeżono przy tym, że łączna moc zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii do wytwarzania biometanu przeliczona na moc zainstalowaną elektryczną ma być nie większa niż 1 MW (art. 83l ust. 1 ustawy o OZE). Pojawia się zatem wątpliwość, czy gaz powstały w wyniku mieszania biometanu z innym gazem dla zmiany jego wartości spalania będzie mógł dalej korzystać z przedmiotowego mechanizmu wsparcia, skoro warunkiem wsparcia jest wprowadzenie biometanu do sieci gazowej, a zgodnie z definicją biometanem jest „gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, poddanych procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe, lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych bez konieczności jego transportu” (art. 2 pkt 3c ustawy o OZE). Definicja legalna biometanu nie zakłada możliwości dodawania do biometanu innych gazów.

Wnioskodawcy zaproponowali również, aby dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 62 ustawy o OZE zachowały moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy (art. 2 projektu). Trudno powiedzieć, czy zmiana ta jest konieczna. Z pewnością w związku z dodawaniem do biometanu innego paliwa jest konieczne dokonywanie pomiarów dla ustalenia udziału biometanu w związku z ww. zasadami bilansowania masy. Aktualnie obowiązujące i wydane na podstawie art. 62 ustawy o OZE rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii z odnawialnych źródeł energii i transportowanych środkami transportu innymi niż sieci gazowe²⁷ przewiduje jednak pomiary ilości biogazu, biogazu rolniczego i biometanu w sposób ciągły w okresach, w których następuje przesył biogazu, biogazu rolniczego i biometanu do dalszego wykorzystania lub przetwarzania (§ 2 pkt 2). W ramach konsultacji społecznych podniesiono, że w projekcie „nie ma żadnych uwag dotyczących toksyczności gazów dodawanych do biometanu, jak również kontroli tejsze”²⁸. Może więc w tym zakresie celowa byłaby zmiana przepisów wykonawczych.

²⁷ Dz. U. poz. 974.

²⁸ ID ankiety: 52352, 52350, 52354, 52355.

Propozycja wejścia w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (art. 3) nie budzi zastrzeżeń. Jest zgodna z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych²⁹.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁰. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³¹.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

Przyjmując założenie projektodawców, że proponowana regulacja doprecyzowująca kwestię dodawania innych gazów do biometanu zatłaczanego do sieci gazowych doprowadzi do rozwoju sektora energetyki biometanowej w Polsce, można wnioskować, że projekt może wpłynąć na operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu, spółki obrotu gazem (tj. dostawców gazu dodawanego do biometanu), przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biometanu z biogazu oraz jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których powstałyby biometanownie.

1. Podmioty gospodarcze, tj. operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesyłowego gazu, spółki obrotu gazem oraz przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem biometanu z biogazu. Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, według stanu na 31 grudnia 2023 r., w Polsce koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 178 podmiotów. Natomiast 86 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. Na rynku gazu ziemnego działało 50 operatorów systemów dystrybucyjnych³². Operatorem systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce była strategiczna dla polskiej gospodarki spółka GAZ-SYSTEM. Warto podkreślić, że w Polsce obecnie nie działa żadna instalacja biometanowa, trudno więc określić potencjalną liczbę podmiotów, które będą wytwarzać biometan z biogazu.

2. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym głównie gminy, w których powstałyby instalacje biometanowe. Potencjalne skutki dla takich gmin to w szczególności dodatkowe miejsca pracy i wpływy podatkowe.

W związku z tym, że proponowana regulacja jedynie doprecyzowuje kwestię dodawania innych gazów do biometanu zatłaczanego do sieci gazowych nie jest ona

²⁹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.

³⁰ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Kowalski), opinia z 10 stycznia 2025 r., BEOS-WPEiM-2772/24.*

³¹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Kowalski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia z 10 stycznia 2025 r., BEOS-WAPEiM-2773/24.*

³² Strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki, link: <https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/charakterystyka-ryнку/12155,2023.html> [dostęp 3 lutego 2025 r.].

kluczowym warunkiem rozwoju sektora biometanowego w Polsce. Przeprowadzone w 2023 r. badania na temat czynników ułatwiających inwestowanie i barier rozwoju biometanowi w Polsce wskazują, że problemy związane z wprowadzaniem biometanu do sieci nie należą do najważniejszych utrudnień. Wśród czynników mających największe znaczenie dla rozwoju produkcji biometanu wymienia się najczęściej: dotacje i dostęp do finansowania (44%), uproszczenie przepisów administracyjnych (30%), stabilność przepisów (22%), ustalona cena referencyjna (18%), rozwój sieci odbioru biometanu (18%), długotrwała strategia rozwoju rynku (18%), zwiększanie świadomości społecznej (16%) i szybciej podejmowane decyzje w urzędach (12%)³³.

B) Wpływ na społeczeństwo w ujęciu pieniężnym i niepieniężnym

Wprawdzie Projektodawcy wskazują, że proponowane przepisy przyniosą pozytywne skutki związane m.in. wykorzystaniem gnojowicy i innych odpadów rolniczych, możliwością wykorzystania jako nawozu pofermentu itp., to jednak trzeba zauważyć, że przepisy te nie dotyczą biometanu wytwarzanego z biogazu rolniczego, nie wpłyną więc na działalność rolniczą i zakres potencjalnych skutków będzie mniejszy. Niemniej można oczekiwać pewnych skutków dla rynku pracy, w związku z nowymi miejscami zatrudnienia powstającymi dzięki uruchamianiu instalacji biometanowych. Można też ogólnie stwierdzić, że rozwój energetyki odnawialnej będzie miał pozytywny wpływ na emisyjność sektora energetycznego i konkurencyjność gospodarki, co może się przełożyć na jakość życia i stan zdrowia społeczeństwa.

Przy budowie instalacji biometanowych można się spodziewać lokalnych konfliktów z kategorii NIMBY (ang. *Not In My Back Yard*, „nie na moim podwórku”), tj. aktywizmu o charakterze lobbingu na poziomie lokalnym, który jest ukierunkowany na zablokowanie inwestycji, choć nie zaprzeczającego, że są one potrzebne³⁴. W przypadku instalacji biometanowych opór społeczny może być powodowany obawami związanymi z m.in. potencjalną uciążliwością tych inwestycji, obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, zaburzeniem estetyki sąsiedztwa i spadkiem wartości nieruchomości.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych nie zgłoszono istotnych uwag dotyczących skutków społecznych.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Proponowane przepisy doprecyzowują kwestię dodawania innych gazów do biometanu zatłaczanego do sieci gazowych. Uzupełnienie przepisu w art. 9 ust. 1a pkt 3 oraz dodanie nowego ust. 4 w art. 83l służy potwierdzeniu, iż dodawanie do

³³ *Biometan w Polsce. Rosnąca rola biometanu w transformacji energetycznej*, Strategy&Part of PwC Network, 2024, link: <https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/publikacje/2024/biometan-w-polsce-perspektywa-strategiczna-i-inwestycyjna.html> [dostęp 3 lutego 2025 r.].

³⁴ Bednarek, M., Dmochowska-Dudek, K. (2016). *Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce: uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji: NIMBY syndrome in rural areas of Poland: determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments* (Vol. 255). IGI PAN.

biometanu gazów zmieniających jego wartość kaloryczną, w tym np. takich gazów kopalnych jak propan, jest dopuszczalne i nie wpłynie ograniczająco na istniejące możliwości uzyskania wsparcia przez wytwórców biometanu. Można sądzić, że zmiana ta służy rozwianiu obaw wytwórców biometanu o utratę prawa do uzyskania wsparcia na skutek mieszania biometanu z innymi rodzajami gazów przed jego wprowadzeniem do sieci gazowych. Tym samym może ona ułatwić przyłączanie do sieci instalacji wytwarzających biometan. W efekcie – jak słusznie wskazują w DSR Projektodawcy – proponowane przepisy, w jakimś stopniu, będą oddziaływać na operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu, spółki obrotu gazem (tj. dostawców gazu dodawanego do biometanu) oraz przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biometanu.

Oceniając skutki gospodarcze trzeba zwrócić uwagę, że proponowane zmiany obejmują tylko część potencjalnych wytwórców biometanu. Zmieniany przepis w art. 9 ust. 1a dotyczy bowiem tylko wytwórców biometanu z biogazu, ale już nie wytwórców biometanu z biogazu rolniczego. Miałby więc znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy pozyskują biometan z biogazu uzyskanego z biomasy, w tym z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Nie wpłynie on natomiast na wytwórców biometanu uzyskiwanego z biogazu rolniczego otrzymywanego w procesie fermentacji metanowej, np. z produktów rolnych i produktów ubocznych rolnictwa, w tym odchodów zwierzęcych, a także odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego, przetwórstwa i produkcji żywności. Być może proponowany przepis ich także powinien objąć, skoro ustawa przewiduje możliwość wytwarzania i wprowadzania do sieci gazowej biometanu z biogazu rolniczego (art. 25 pkt 3a i 4d). Warto zauważyć, że mimo powszechnie krytykowanego powolnego tempa powstawania biogazowni, ich liczba w Polsce rośnie. Dziś ta pierwsza grupa wytwórców biogazu obejmuje ok. 195 instalacji (to głównie biogazownie komunalne zlokalizowane na składowiskach odpadów i przy oczyszczalniach ścieków)³⁵, zaś w ramach tej drugiej grupy funkcjonuje obecnie 180 biogazowni rolniczych, należących do 150 wytwórców (łączna wydajność biogazowni rolniczych wynosi 690,5 mln m³ biogazu / rok)³⁶.

Jak dotąd jednak nie powstała ani jedna biometanownia. Prawdopodobnie najbardziej zaawansowana jest budowa biometanowni powstającej w zakładzie doświadczalnym Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej uruchomienie planowane jest na 2025 r.³⁷ Trwają też przygotowania do kolejnych inwestycji. O rosnącym zainteresowaniu inwestowaniem w biometanownie może świadczyć liczba składanych wniosków o wydanie warunków lub informacji o przyłączeniu do sieci dla biometanowni. W latach 2019-2021 wyniosła ona

³⁵ Źródło: Ile jest biogazowni w Polsce? 19 września 2024 r.;

<https://magazynbiomasa.pl/ile-jest-biogazowni-w-polsce/> [dostęp: 03.02.2025 r.].

³⁶ Źródło: rejestr wytwórców biogazu rolniczego prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR (stan na dzień 16 stycznia 2025 r.); <https://www.gov.pl/web/kowr/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego> [dostęp: 03.02.2025 r.].

³⁷ „Raport 2024: Od gazu ziemnego do biometanu. Dekarbonizacja polskiego gazownictwa”, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Wrocław, Wrzesień 2024 (str. 72).

dziewięć, w 2022 r. – 18, a do września 2024 r. – ponad 150³⁸. Omawiane tu przepisy znajdują więc zastosowanie dopiero w przyszłości, kiedy planowane instalacje zostaną oddane do użytku. Trudno też stwierdzić, że proponowane obecnie zmiany w ustawie w istotny sposób wpłyną na decyzje o rozpoczęciu inwestycji w biometanownie. Rosnąca w ostatnich latach liczba wniosków o wydanie warunków lub informacji o przyłączeniu do sieci może bowiem świadczyć o tym, że proponowane zmiany nie są – w ocenie przyszłych inwestorów – warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o budowie biometanowni.

Trzeba pamiętać, że proponowane przepisy dotyczą jedynie wytwórców biometanu wprowadzanego do sieci gazowych. Nie będą więc mieć znaczenia dla wytwórców biometanu, który będzie transportowany w postaci sprężonej lub skroplonej innymi środkami niż sieci gazowe, i który znajdzie zastosowanie np. jako paliwo (bioCNG lub bioLNG) w pojazdach wyposażonych w silniki na gaz ziemny (np. w autobusach czy ciężarówkach). Trudno więc oszacować, jak licznej grupy potencjalnych wytwórców biometanu przepisy te mogą dotyczyć. Duże znaczenie dla decyzji o wprowadzaniu biometanu do sieci gazowych będzie mieć lokalizacja przyszłych metanowni w stosunku do istniejących sieci dystrybucyjnych czy przesyłowych: im odległość między instalacją a siecią większa, tym opłacalność budowy przyłącza i prawdopodobieństwo podłączenia instalacji do sieci będą maleć.

Kluczowym warunkiem przyłączenia do sieci jest odpowiednia, wymagana przez operatora systemu wartość ciepła spalania biometanu w danym „obszarze rozliczeniowym ciepła spalania” (ORCS). W większości ORCS wartości ciepła spalania przewyższają wartość ciepła spalania biometanu, co wymaga zwiększenia jego kaloryczności. W części ORCS te wartości są niższe lub zbliżone do wartości ciepła spalania biometanu. Wg danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w grudniu 2024 r., spośród 326 ORCS w 60 odnotowano wartości ciepła spalania poniżej 40 MJ/m³, choć zapewne w części z nich niższa wartość ciepła spalania wynikała z obecności gazu ziemnego zaazotowanego³⁹. Niewykluczone jednak, że w części ORCS nie byłoby potrzeby mieszania biometanu z innym gazem, tym samym proponowane przepisy nie miałyby zastosowania.

Zgodnie z proponowanym przepisem w art. 83l ust. 4, gaz zwiększający kaloryczność biometanu powinien być dodawany przez wytwórcę przed wprowadzeniem do sieci gazowej. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia będzie konieczność dodatkowego zakupu przez wytwórcę instalacji wzbogacania biometanu (miksera gazu) i zakupu dodawanego gazu. Trudno ocenić skalę tych wydatków, z pewnością w jakimś stopniu wpłyną one na zwiększenie ogólnych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych biometanowni. Warto jednak rozważyć czy nie bardziej korzystne byłoby rozwiązanie, aby to operator sieci gazowej, a więc podmiot najlepiej znający wymogi jakościowe gazu w sieci, dążył (np. w ramach odpłatnej umowy z wytwórcą biometanu) do zapewnienia odpowiedniej wartości ciepła spalania gazu w danym ORCS.

³⁸ Do 2030 r. w UE powstanie 950 nowych biometanowni. Ile w Polsce?; „Teraz Środowisko”, 16 września 2024 r.; <https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/950-nowych-biometanowni-do-2030-polskie-forum-biometanu-15657.html> [dostęp: 03.02.2025 r.].

³⁹ Źródło: Lista Obszarów Rozliczeniowych Ciepła Spalania w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.; <https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu> [dostęp: 03.02.2025 r.].

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków gospodarczych projektowanej ustawy.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Projektodawców projekt nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla budżetu państwa i nie generuje kosztów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektodawcy wskazują, że proponowana regulacja może przyczynić się do uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów⁴⁰.

Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Nie jest możliwe oszacowanie zależności rozwoju biogazowni (w tym budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu czy wytwarzania biometanu) od projektowanej możliwości dodania (do wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub do wytwarzania biometanu) gazu zmieniającego ciepło spalania biometanu wymagane przy wprowadzaniu go do gazowej sieci dystrybucyjnej lub gazowej sieci przesyłowej. Wobec braku takiego oszacowania nie można wskazać wysokości potencjalnych dodatkowych dochodów JST, które mogłyby powstać w konsekwencji proponowanych przepisów i podać przełożenia tego wzrostu dochodów na sektor finansów publicznych.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje istotnej zmiany obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Jeżeli rzeczywiście istnieją przeszkody w integracji instalacji

⁴⁰ Według projektodawcy instalacje biometanowe przynoszą korzyści dla samorządów lokalnych, przede wszystkim w postaci odprowadzania podatku od nieruchomości, w wysokości zazwyczaj ok. 2% wartości budowli. Przykładowo, dla niewielkiej instalacji biometanowej o mocy ekwiwalentnej 1 MWel, wartość inwestycji wynosi 40 mln zł, przychody gminne z tytułu podatku od nieruchomości należy szacować na poziomie około 280 tys. zł rocznie. Do tego dochodzi podatek gruntowy w wysokości około 30 tys. zł rocznie.

odnawialnych źródeł energii wytwarzających biometan z sieciami gazu ziemnego w związku z ciepłem spalania biometanu, to w związku z obowiązującymi celami polityki energetycznej i przepisami prawa energetycznego należy podjąć działania na rzecz eliminacji tych przeszkód. Oprócz propozycji Wnioskodawców można rozważyć możliwość zmiany gazowego rozporządzenia systemowego, tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego ⁴¹, w zakresie dotyczącym wymaganej wartości ciepła spalania w związku z wprowadzeniem biometanu do sieci (§ 40 ust. 3). Propozycja Wnioskodawców, aby umożliwić wytwórcom biometanu dodawanie innych gazów dla zmiany parametru ciepła spalania, ma zapobiec utracie prawa do skorzystania z mechanizmu wsparcia, o którym mowa w art. 83l ust. 2 ustawy o OZE, choć zarazem wywołuje wątpliwość, czy – w związku z definicją biometanu w art. 2 pkt 3c ustawy o OZE – gaz powstały w wyniku dodawania do biometanu innych gazów będzie mógł dalej korzystać z mechanizmu wsparcia dla biometanu. Nie wydaje się, aby propozycje Wnioskodawców wiązały się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi dla wytwórców biogazu czy biometanu, operatorów sieci gazowych czy organów regulacyjnych. Można jedynie dostrzec pewne obciążenie administracyjne związane z sugerowanym w projekcie wydaniem przez ministra właściwego ds. klimatu nowego rozporządzenia wykonawczego na podstawie art. 62 ustawy o OZE.

2. Skutki społeczne: Proponowana regulacja prawdopodobnie nie przełoży się na istotny wzrost liczby instalacji biometanowych w Polsce, można więc stwierdzić, że skutki społeczne tej regulacji będą marginalne.

3. Skutki gospodarcze: Proponowane zmiany mogą w pewnym stopniu ułatwić przyłączanie do sieci instalacji wytwarzających biometan, choć – należy zauważyć – nie obejmują one instalacji wytwarzających biometan z biogazu rolniczego. Mogą one oddziaływać na operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu, spółki obrotu gazem (tj. dostawców gazu dodawanego do biometanu) oraz przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biometanu. Niemniej, rosnąca w ostatnich latach liczba wniosków o wydanie warunków lub informacji o przyłączeniu biometanowni do sieci może też świadczyć o tym, że proponowane zmiany nie są – w ocenie przyszłych inwestorów – warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o budowie tego rodzaju instalacji. Z uwagi na fakt, iż – jak dotąd – nie powstała w Polsce ani jedna biometanownia, i nie wiadomo jaka część przyszłych instalacji będzie wprowadzać biometan do sieci gazowych, trudno obecnie wskazać bezpośrednie skutki gospodarcze.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

⁴¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1158, ze zm.

5. Rozwiązania zagraniczne: Działania mające na celu rozwój rynku biometanu w państwach będących liderami w produkcji tego biogazu (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Dania, Holandia) obejmowały m.in. opracowanie narodowych wizji rozwoju rynku biometanu, wprowadzenie bezpośredniego wsparcia dla inwestycji i produkcji, a także narzędzi zwiększania popytu na biometan i regulacji ułatwiających producentom biometanu dostęp do sieci.

Autorzy:

dr Tomasz Jaroszyński, naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego i Międzynarodowego (pkt I-III)

dr Danuta Adamiec, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr hab. Tomasz Długosz, ekspert ds. legislacji (pkt V, XI.1)

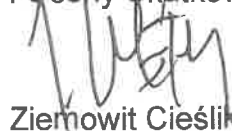
dr hab. Wojciech Zgliczyński, specjalista ds. społecznych (pkt VI, XI.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt VII, XI.3)

Krzysztof Wołowicz, specjalista ds. finansów publicznych, dr Olga Olkowska, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt VIII, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji



Ziemowit Cieślik